VALPARAISO, CHILE, Marzo 4 de 2026

Excelentísima Señora
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Palacio Nacional, Edificio 10, Planta Baja, Centro, Cuauhtémoc,
Código Postal 06060, Ciudad de México
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, quienes suscribimos la presente, senadoras y senadores de la República de Chile, hemos considerado oportuno y pertinente dirigirnos a Ud., a propósito de una discusión legislativa que llevamos adelante en el Congreso Nacional, sobre una iniciativa parlamentaria de legisladores de partidos conservadores chilenos, que encabezados por el senador Francisco Chahuán, actual presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), la que según su sitio web "*es la organización regional para las Américas de la International Democrat Union (IDU), organización mundial que reúne a cerca de 60 partidos conservadores del mundo, entre ellos, el Partido Popular de España, el Partido Republicano de Estados Unidos y el Partido Conservador de Gran Bretaña*".

Y aunque la UPLA se define como "*una organización de partidos y movimientos políticos de centro y centroderecha de América, creada hace 33 años con la finalidad de promover y defender la democracia y la libertad en los países de América Latina*", la verdad es que en el caso que nos permitimos comentarle, la citada moción parlamentaria de ley, apunta justamente en la dirección contraria, pues busca, bajo el pretexto de un trato humanitario hacia las personas recluidas enfermas y de mayor edad, crear las condiciones que permitan que, alrededor de 370 de ex uniformados acusados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, puedan acceder a terminar de cumplir sus condenas en la tranquilidad de sus domicilios, en abierta contravención a los estándares del Derecho Internacional.

La tramitación de este proyecto se ha llevado a cabo de manera prioritaria y sumaria bajo la conducción de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por el mencionado senador Chahuán y con mayoría de integrantes de la oposición al actual gobierno. Durante este proceso, diversas organizaciones especializadas presentaron sus observaciones ante la instancia legislativa. Gaby Rivera, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó la iniciativa

como un agravio a la búsqueda de verdad y justicia, señalando que permitir el retorno al hogar de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad constituye una forma de impunidad. En una línea similar, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), subrayó que los internos de recintos penales como Punta Peuco ya cuentan con privilegios médicos superiores a los de la población general, por lo que el proyecto representaría una señal negativa para la estabilidad democrática.

Asimismo, desde el Comando Unitario de ex Presos Políticos, Nelson Aramburú manifestó que la medida debilita el compromiso del Estado con las garantías de no repetición, mientras que la abogada Alejandra Arriaza, en representación del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), advirtió sobre el profundo daño psicológico que la liberación anticipada de los victimarios provoca en los sobrevivientes. Por su parte, Yerko Ljubetic, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), enfatizó que el perdón es un acto estrictamente individual y que el Estado no debe legislar para imponer salidas que se perciban como una afrenta al sistema judicial.

A estos cuestionamientos se sumó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Chile que, tras ser consultada por el Senado, identificó graves deficiencias técnicas y jurídicas en el proyecto. El máximo tribunal advirtió que la falta de normas legales precisas podría derivar en una discrecionalidad administrativa que vulneraría el principio de legalidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, alertó sobre el riesgo de impunidad que esta normativa generaría en relación con las obligaciones internacionales de Chile respecto a los crímenes cometidos entre 1973 y 1990.

A pesar de las críticas técnicas y las advertencias de los organismos de derechos humanos, la presidencia de la comisión y los sectores conservadores que respaldan la iniciativa han mantenido su postura original, sin incorporar modificaciones sustanciales. Este proceder ha sido interpretado como una instrumentalización de la situación de adultos mayores y enfermos crónicos con el objetivo último de asegurar la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Toda esta explicación Sra. Presidenta no busca generar condiciones para lo que pudiera ser considerada una intromisión de México en los temas internos de un país amigo, sino para que pueda tener antecedentes acerca de quien sería el próximo embajador de Chile en ese país, designado por la nueva administración encabezada por José Antonio Kast. Creemos honestamente que más allá de las atribuciones presidenciales, México, su historia y su relación con Chile merecen un representante con mayores y mejores credenciales democráticas y con genuino respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

No es fácil para nosotros distraer su atención por este tema. Pero la imposibilidad de que el avance de las fuerzas conservadoras permita corregir esta

REPUBLICA DE CHILE
SENADO

situación que consideramos injusta y contraria a los compromisos que Chile ha venido adquiriendo y honrando desde el retorno a la democracia, en 1990, nos obliga a dar este paso, que damos con respeto, pero también en la certeza de que Ud. sabrá entender nuestras motivaciones que en ningún caso son personales, sino legales y políticas.

Nos duele que hechos como este sigan ocurriendo en Chile y en otras latitudes, especialmente de nuestra América Latina, que ya carga con demasiadas páginas oscuras de dictaduras y autoritarismos en su historia, porque tal como lo señalara el gran Julio Córtazar "*cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretendiera describirlo*".

Sin otro particular, con el mayor respeto, le saludan muy fraternal y respetuosamente,

Gastón Saavedra

Tdk.

F. Espinoza
Senador Fidel Espinoza.

Quinzaia

Voj Antonic

Roberto Coloma

Daniel Núñez

Latorre

Senadora Yasna Provoste